

与退伍军人法律法官举行的委员会听证会 | 退伍军人事务部

与退伍军人法律法官举行的委员会听证会

了解退伍军人上诉委员会听证会的情况，以及如果您想与退伍军人法律法官讨论您的上诉，如何申请听证会。

委员会听证会的流程已更改

如果您根据新流程对退伍军人事务部的决定提出上诉，请继续阅读下文，了解如何申请和准备听证会。如果您符合以下情况，您将遵循新流程：

- 对2019年2月19日或之后收到的退伍军人事务部决定提出上诉
- 参与快速上诉现代化计划
- 使用VA表格10182选择加入新流程

如果您使用VA表格9对2019年2月19日之前收到的退伍军人事务部决定提出上诉，请前往退伍军人上诉委员会（BVA）听证会页面

为什么我应该考虑申请委员会听证会？

如果您想就您的上诉向法官提供证词，您可以申请视频会议听证会。听证会将被记录并添加到您的上诉档案中。

我是否必须参加委员会听证会？

您不必参加听证会。委员会听证会始终是可选的。

了解更多关于委员会听证会的信息

- 申请委员会听证会
- 准备您的委员会听证会
- 了解在您的委员会听证会上会发生什么
- 重新安排或撤回您的委员会听证会申请

申请委员会听证会

我如何申请委员会听证会？

当您填写决定审查请求：委员会上诉（VA表格10182）时，请选择第11c项，与退伍军人法律法官举行听证会。”下载VA表格10182（PDF）了解更多关于申请委员会上诉的信息

我如何知道我的听证会何时安排？

退伍军人上诉委员会按案卷顺序（收到请求的顺序）安排听证会。您将在听证会安排前至少30天收到邮件通知。通知将告知您听证会的日期、时间和地点。

为你的委员会听证会做准备

我可以在听证会上提交证据吗？

可以，你可以携带新的且相关的证据到听证会上与法官分享。听证会结束后，你还有90天时间提交新证据供法官审查。请不要在听证会前提交新证据。

谁能帮我准备听证会？

受过上诉程序培训的代表可以帮助你准备听证会以及与法官的对话。你的代表必须是经VA认证的律师、索赔代理人或退伍军人服务组织（VSO）的成员。

获取听证会准备帮助

了解委员会听证会的预期情况

听证会上会发生什么？

开始时，法官会让你宣誓，要求你承诺在听证期间所说的话都是真实的。

你和法官会进行对话。法官会听取你的证词，并可能问你一些问题。如果你有代表，他们可能会在听证会上帮助你。

然后你将：

- 告诉法官为什么你认为自己符合上诉中VA福利的资格
- 回答法官关于你上诉的任何问题
- 与法官分享任何新证据

听证会通常持续30分钟。

法官何时会对我的上诉做出决定？

你的听证会将被记录并添加到你的上诉档案中。你会被询问是否需要一份记录副本供个人保存。法官将在做出决定前审查听证会内容及上诉档案中的其他证据。

当提交新证据的90天期限结束时，你的案件将被列入法官决策的日程。如果你没有新证据要提交，你可以放弃自动添加到上诉中的90天期限。一些退伍军人服务组织会要求时间就你的案件提出额外论点，因此如果你考虑放弃这段时间，请先联系你的代表。

重新安排或撤回你的委员会听证会请求

如果我需要重新安排听证会怎么办？

您需要在听证会至少2周前，向退伍军人上诉委员会发送书面请求，说明重新安排听证会的充分理由。请包含您的姓名、您的上诉的VA档案编号，以及您需要新听证日期的原因。将您的书面请求发送至委员会。请使用下方列出的地址或传真号码。

如果您的听证会距离现在不足2周，您需要提交动议，说明需要重新安排的原因。

重新安排的充分理由示例包括：您、您的代表或证人患病，或者您在获取记录方面遇到困难。法官将审核您的请求，当法官决定是否可以重新安排听证会时，您将通过邮件收到通知。

如果我重新安排听证会，会失去排队位置吗？

您不会失去排队位置。退伍军人上诉委员会按案卷顺序（即收到请求的顺序）安排听证会。您将保留相同的案卷日期，您的听证会将重新安排到尽可能最早的日期。

如果我需要撤回听证会怎么办？

如果您改变主意不想举行听证会，您可以写信给委员会撤回（取消）您的听证会请求。这不会加快您的上诉进度，除非您同时切换到直接审查上诉选项，而该选项只能在特定时间进行。

如果您切换到不同的上诉选项，您将保留相同的案卷日期，您的上诉将与具有相同日期的其他上诉同时裁决。但是，每个案卷获得裁决所需的时间不同。

如果您需要撤回听证会请求，您或您的代表应在听证会至少2周前发送书面请求。请包含您的姓名、您的上诉的VA档案编号，以及您撤回上诉的原因。您仍然可以选择提交新证据，只要您在撤回听证会请求后90天内将其发送至委员会。请使用下方列出的地址或传真号码将您的书面请求发送至委员会。

我应该将书面请求或新证据发送至委员会的哪个地址？

您可以通过邮寄或传真发送书面请求，以重新安排或撤回您的委员会听证会。您也可以在听证会之日起90天内提交新证据供法官审核。

通过邮寄

Board of Veterans Appeals PO Box 27063 Washington, D.C. 20038

通过传真

将您的请求传真至844-678-8979。